

Nr. 65 Gemeinsames Rundschreiben des Reichsministers des Innern und des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei. 1. April 1939

R 43 II/1329a, Bl. 26–27 *Ausfertigung, Umdruck*¹

Beginn:
Beginn:

An die Obersten Reichsbehörden.

Betrifft: Stellung des Reichsprotectors in Böhmen und Mähren.

Im Einvernehmen mit dem Beauftragten für den Vierjahresplan² teilen wir ergebenst folgendes mit:

I. Durch die Übernahme des Schutzes ist das Protektorat Böhmen und Mähren Bestandteil des Deutschen Reichs geworden. Die höchste Regierungsgewalt hat das Reich. Die letzte Entscheidungsbefugnis liegt daher beim Führer und bei seinem Vertreter für das Protektorat, dem Reichsprotector. Die Anordnungen des Reichsprotectors gehen den Anordnungen von Dienststellen des Protektorats vor und sind jeglicher Nachprüfung durch Verwaltungsbehörden und Gerichte des Protektorats entzogen. Im Rahmen des Reichs ist das Protektorat aber staatsrechtlich selbständig geblieben. Das Protektorat hat insbesondere das Recht der Autonomie, d. h. die Befugnis, auf allen nicht vom Reich in unmittelbare Verwaltung übernommenen Rechtsgebieten eigenes Recht zu setzen und das Leben der Protektoratsangehörigen in eigener Verwaltung zu gestalten. Es entspricht dem Sinn der Einrichtung des autonomen Protektorats, wenn das Reich von seinen Befugnissen zur Übernahme einzelner Verwaltungszweige und zur Regelung einzelner Fragen durch reichsrechtliche Vorschriften nur in dem im Reichsinteresse erforderlichen Umfange Gebrauch macht. Es handelt sich also im Gegensatz zu der Rückgliederung der Ostmark und der sudetendeutschen Gebiete hier nicht darum, in großem Maße Reichsrecht in Böhmen und Mähren einzuführen, sondern vielmehr durch geeignete Maßnahmen die autonome Verwaltung des Protektorats in Einklang mit den allgemeinen Reichsinteressen zu bringen und auf einigen besonders reichswichtigen Gebieten auf die reichsrechtliche Regelung abzustimmen. Alle Maßnahmen auf diesem Gebiet sind nur in engstem Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern als Zentralstelle zur Durchführung des

¹ Auch in R 43 II/1327, Bl. 23–26; R 1501/5376, S. 121–124; R 2/5838, Bl. 22 f.; R 3001/20029, Bl. 148 f. Der Erstentw. des RIM war am 20. 3. 1939 dem BVJP zur Einwilligung zugeleitet (u. Anm. 2), die Endfassung am 27. 3. in einer Besprechung bei Lammers mit StS Stuckart und MD Kritzinger abgestimmt worden; nach telefon. eingeholter Zustimmung des RProtBM v. Neurath wurde sie am 1. 4. ausgefertigt. R 43 II/1329a, Bl. 3–13, 15, 18–25 (APK I 1, Reg. Nr. 13324a); R 1501/5377, S. 183–189. Vorabunterrichtung der Staatssekretäre s. Dok. Nr. 61. Vgl. eingehend KÜPPER, K. H. Frank, S. 139–151.

² Göring hatte bei seiner Einverständniserklärung vom 21. 3. 1939 mit Verweis auf den RdErl. vom 16. 3. (Dok. Nr. 61 Anm. 6) sowie darauf, „daß die wirtschaftliche Entwicklung alsbaldige Eingriffe notwendig machen kann“, folg. Zusatz für sich verlangt: „III. Die Stellung des Beauftragten für den Vierjahresplan bleibt unberührt.“ Kritzinger war es danach „zweifelhaft“, welche Stellung der BVJP im ProtBM anstrebe: „Nach der Begründung für den von ihm vorgeschlagenen Zusatz anscheinend die gleiche Stellung wie im Altreich. Das würde bedeuten, daß auf dem Gebiete des Vierjahresplans ganz allgemein eine Autonomie des Protektorats nicht besteht. Ist das beabsichtigt, so wäre es wohl staatsrechtlich richtiger, das durch eine Verordnung des Führers zum Ausdruck zu bringen und nicht in einem Rundschreiben zu erwähnen.“ R 43 II/1329a, Bl. 2, 14. Als Hitler Görings Ausnahmebegehren am 25. 3. abwies (Anhang, FV 110*), benachrichtigte Lammers davon am 29. 3. StS Körner. Eine Rückäußerung ging aber vor Absendung des RdSchr. nicht mehr ein und wurde im Hinblick auf dessen neu aufgenommenen Schlußabs. IV auch für verzichtbar erachtet. R 43 II/1329a, Bl. 16 f.

Erlasses des Führers über das Protektorat Böhmen und Mähren³ zu treffen. Bei Verordnungen, die das Protektorat betreffen, ist auch das Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers herbeizuführen. Darüber hinaus wird die Zentralstelle bei allen wichtigen Maßnahmen die Beteiligung des Stellvertreters des Führers sicherstellen. Vor Erlaß von Verordnungen ist auch der Reichsprotektor zu hören.

In welchem Umfange besondere Maßnahmen von Reichs wegen geboten sind, wird dem Führer selbst, dem Beauftragten für den Vierjahresplan und nach Zurückziehung des dem ObdH erteilten Verwaltungsauftrages⁴ in erster Linie der Beurteilung des Reichsprotektors überlassen bleiben müssen.

II. Nach dem ausdrücklichen Willen des Führers ist der Reichsprotektor der alleinige Repräsentant des Führers und der Reichsregierung im Protektorat. Außer der Wehrmacht gibt es keinerlei *selbständige* Stellen der Obersten Reichsbehörden, des Reichsnährstandes, der Organisation der gewerblichen Wirtschaft, der Reichskulturkammer usw. neben ihm. Er allein verkörpert das Reich auf allen Gebieten des Staats- und Verwaltungslebens im Protektorat. Diese Stellung des Reichsprotektors findet ihren Ausdruck in der Vorschrift des Art. 5 Abs. 2 des Führererlasses vom 16. März 1939 (RGBl. I S. 485) und in Abschnitt I der Verordnung vom 22. März 1939 (RGBl. I S. 549), wonach der Reichsprotektor als alleiniger Repräsentant des Führers und der Reichsregierung dem Führer unmittelbar untersteht und – in geeigneten Fällen auch auf Vorschlag der Obersten Reichsbehörden – Weisungen nur von ihm erhält.

Dem Reichsprotektor unterstehen alle etwa notwendigen Dienststellen des Reichs im Protektorat als nachgeordnete Dienststellen⁵. Soweit das Bedürfnis nach der Zusammenfassung von Aufgaben in der Mittelstufe besteht, z. B. für die Zollverwaltung, die Reichsbahn-, Reichspost- und Reichsbankverwaltung, dürfen neben dem Reichsprotektor keinerlei selbständige Verwaltungsbehörden eingerichtet werden; vielmehr sind die erforderlichen Beamten im Einvernehmen mit der Zentralstelle im Reichsministerium des Innern dem Reichsprotektor als Sachbearbeiter zuzuteilen.

Ein unmittelbarer Verkehr zwischen Dienststellen des Reichs, insbesondere den Obersten Reichsbehörden, und Dienststellen der autonomen Verwaltung des Protektorats, insbesondere den Ministerien des Protektorats, ist schlechthin unzulässig. Der gesamte Geschäftsverkehr wird nur mit dem Reichsprotektor geführt⁶. Dies gilt grundsätzlich auch für Verwaltungszweige, die nach Art. 11 des Führererlasses vom 16. März 1939 in unmittelbare Reichsverwaltung übernommen werden⁷; ausnahmsweise ist bei Gefahr im Verzuge oder aus sonstigen dringlichen Gründen ein unmittelbarer Geschäftsverkehr mit einer dem Reichsprotektor nachgeordneten Reichsdienststelle zulässig, doch ist dann stets der Reichsprotektor gleichzeitig zu unterrichten.

Vertreter der Obersten Reichsbehörden und sonstige Beamte dürfen den Zentralbehörden oder nachgeordneten Dienststellen des Protektorats nicht unmittelbar beigegeben werden. Soweit ein Bedürfnis zur Entsendung von Sachbearbeitern in das Protektorat besteht, sind diese im Einvernehmen mit der Zentralstelle im Reichsministerium des Innern⁸ nur dem Reichsprotektor oder den ihm unterstellten Reichsdienststellen zuzuteilen.

³ FüE vom 16. 3. und VO vom 22. 3. 1939 (Dok. Nr. 61 Anm. 1). Art. II der VO bestimmte den RIM, wie schon im Falle Österreichs (ARH V, Nr. 65 Ziff. 1) und des Sudetenlands (ARH V, Nr. 216 Anm. 3), wiederum zur Zentralstelle. Ihr Leiter war StS Stuckart; s. R 43 II/1329a, Bl. 153.

⁴ S. Dok. Nr. 61 Anm. 9.

⁵ Schemata zur Behördengliederung des RProtBM vom Apr. 1939 s. R 43 II/1329a, Bl. 63–119; R 2/5838, Bl. 54–118.

⁶ Dieses Gebot wurde in der Folge vielfach mißachtet. Ein RdErl. des RIM vom 20. 7. 1939 schärfte es mit Verweis auf entspr. Klagen des RProtBM erneut ein; R 43 II/1329, Bl. 18.

⁷ Art. 11 (2) des FüE lautete: „Soweit ein gemeinsames Bedürfnis besteht, kann das Reich Verwaltungszweige in eigene Verwaltung übernehmen und die dafür erforderlichen reichseigenen Behörden einrichten.“

⁸ Auch deren Existenz wurde faktisch übergangen, weshalb der RIM in seinem RdErl. vom 20. 7. 1939 (o. Anm. 6) „noch einmal mit aller Eindringlichkeit“ (aber vergeblich) auf dem zwingenden Einvernehmen mit ihr „bei allen wichtigen Maßnahmen, die das Protektorat betreffen, im besonderen bei dem Erlaß von Rechtsvorschriften und bei Organisationsmaßnahmen“ bestand.

III. Dienstreisen in das Protektorat sind bis auf weiteres grundsätzlich zu unterlassen. Sie sind nach Einrichtung der Dienststelle des Reichsprotektors nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Zentralstelle im Reichsministerium des Innern zulässig. Dies ist notwendig, um eine ungestörte Einrichtung der Dienststelle des Reichsprotektors und der ihm nachgeordneten Behörden sicherzustellen und zu verhindern, daß diese gerade in der schwierigen Anfangszeit etwa gleichzeitig mit den Wünschen und Problemen aller Ressorts befaßt werden. Vor der Aufnahme irgendwelcher Dienstgeschäfte im Protektorat haben sich die auf Dienstreisen befindlichen Beamten und sonstigen Behördenvertreter beim Reichsprotektorat in Prag zu melden.

IV. Über die Stellung des Beauftragten für den Vierjahresplan im Protektorat wird eine besondere Mitteilung ergehen⁹.

Frick Dr. Lammers

1942 wurde der RProtBM vom Einvernehmen mit der Zentralstelle bei der inneren Gliederung seiner Behörde auch förmlich entbunden; s. R 43 II/1329a, Bl. 146–159.

⁹ Eine derartige Klarstellung unterblieb zunächst. Erst mit Schreiben an Lammers vom 8. 5. 1942 beantragte Göring, dem als BVJP mittlerweile für alle eingegliederten und besetzten Gebiete ein direktes Weisungsrecht eingeräumt war, dieses auch für das ProtBM: „Die Erfahrungen haben gezeigt, daß ohne Schädigung kriegswirtschaftlicher Belange eine gleiche Regelung für Böhmen und Mähren nicht länger entbehrt werden kann.“ Die erbetene Ermächtigung erfolgte sodann durch nichtveröffentl. FüE vom 20. 5. 1942, den der RMRk den ORBeh. durch RdSchr. vom 26. 5. bekanntgab; s. R 43 II/1329a, Bl. 35–42; Druck: MOLL, „Führer-Erlasse“, Nr. 162. – Zur weiteren Beratung der Zuständigkeiten und der Behördenorganisation im ProtBM s. Dok. Nr. 90.

Zitierhinweis

Nr. 65 Gemeinsames Rundschreiben des Reichsministers des Innern und des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei. 1. April 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d065>